أى غير ملكه (لم تصر أم ولده الا بقرينة ولا يبطل الايلاد بحال ولو بقتلها) أى أم الولد (لسيدها وولدها) أى وحكم ولدها (الحادث بعد ايلادها) أى بعد ان صارت أم ولد (كهى) سواء أتت به من نكاح أو شبهة أو زنا وسواء عتقت بموت سيدها أو ماتت قبل سيدها ويجوز فيه من التصرفات كل ما يجوز فى أم الولد ويمتنع فيه من التصرفات كل ما يمتنع فى أم الولد وذلك لان الولد يتبع أمه فى الحرية والرق فكذلك فى سبب الحرية (لكن لا يعتق) ولدها (باعتاقها) يعنى ان السيد اذا أعتق أم ولده وكان لها ولد أتت به بعد استيلادها من غير سيدها لم يعتق باعتاقها لانها عتقت بغير السبب الذى يتبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت سيدها كما لو أعتق ولدها فانها لا تعتق بعتقه ويبقى عتقها موقوفا على موت سيدها (أو موتها قبل السيد) يعنى انه لو ماتت أم الولد قبل سيدها لم يعتق ولدها بموتها كما لو عتقت قبله ولا تبطل تبعية ولدها لها فى الحكم (بل) يعتق (بموته) أى يبقى عتقه موقوفا على موت سيدها (وان مات سيدها وهى حامل) منه (فنفقتها مدة الحمل من ماله) أى مال حملها على الاصح لان الحمل له نصيب من الميراث فتجب نفقته فى نصيبه ومحل ذلك (ان كان) له مال (والا) أى وان لم يخلف السيد شيأ يرث منه الحمل (ف) نفقة الحمل (على وارثه) ويتعلق أرش جناية أم الولد برقبتها (وكلما جنت أم الولد) على غير سيدها (لزم السيد فداؤها بالاقل من الارش) أى أرش الجناية (أو) بالاقل من (قيمتها يوم الفداء) على الاصح لانه الوقت الذى تعلق الارش برقبتها فيه فلو كانت يوم الفداء مريضة أو مزوجة أو نحو ذلك أخذت قيمتها معيبة بذلك العيب قال فى شرح المنتهى قال فى شرح المقنع وينبغى ان تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد لان ذلك ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب انتهى اما كونه يلزمه فداؤها فلانها مملوكة له يملك كسبها وقد تعلق ارش جنايتها برقبتها فلزمه فداؤها كالقن واما كونه يلزمه فداؤها كلما جنت قال أبو بكر ولو ألف مرة فلانها أم ولد جنت جناية فلزمه فداؤها وأما كونه لا يلزمه أكثر من قيمتها اذا كان أرش الجناية أكثر منها لانه لم يمتنع من تسليمها وانما الشرع منع من ذلك لكونها لم تبق محلا للبيع ولا ينقل الملك فيها بخلاف القن (وان اجتمعت أروش) بجنايات صدرت منها (قبل اعطاء شئ منها) أى من الاروش (تعلق الجميع) أى جميع الاروش (برقبتها ولم يكن على السيد) فيها كلها (الا الاقل من أرش الجميع) أى جميع الجنايات (أو) الاقل من (قيمتها) يشترك فيه جميع أرباب الجنايات (و) ان لم يف الواجب بارباب الجنايات فانهم (يتحاصون بقدر حقوقهم) لان السيد لا يلزمه أكثر من ذلك كما لو كانت الجنايات على شخص واحد (وان أسلمت أم ولد لكافر منع من غشيانها) أى من وطئها والتلذذ بها لئلا يفعل الكافر ذلك بالمسلمة (وحيل بينه وبينها) لئلا يفضى عدم الحيلولة الى الوطء المحرم ولم تعتق بذلك بل يبقى ملكه على ما كان عليه قبل اسلامها (وأجبر) سيدها (على نفقتها ان عدم كسبها) اما وجوب نفقتها عليه ان لم يكن لها كسب لانه مالك لها ونفقة المملوك على مالكه فان كان لها كسب فنفقتها فيه لئلا يبقى له عليها ولاية بأخذ كسبها والانفاق عليها ومتى فضل من كسبها شئ عن نفقتها كان لسيدها ذكره القاضى وتبعه جماعة (فان أسلم حلت له) أى حل له ما يحل للمسلم من أم ولده لان المانع من ذلك بقاؤه على الكفر وقد زال (وان مات) حال كونه (كافرا عتقت) لانها أم ولده وتقدم أن أم الولد تعتق بموت سيدها